

1500557-65.2019.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... outubro de 2021 pela prática de tráfico de drogas. Disse que discutiu com a vítima, a empurrou, não se recorda de ter desferido um chute; foi atacado pela vítima, buscar defender-se.

Analizada a prova amealha, verifico que há dúvida quanto à dinâmica do fato, a vítima alterou substancialmente a versão apresentada na fase policial, asseverou que estava com raiva do réu, e que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500557-65.2019.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500557-65.2019.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Contravenções Penais

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2104122/2019 - DEL.POL.LEME, 2612649 - DEL.POL.LEME, 1695/19/807 - DEL.POL.LEME, 2104122 - DEL.POL.LEME, 1695/19/807 - DEL.POL.LEME, 2104122 - DEL.POL.LEME, 1695/19/807 - DEL.POL.LEME, 2104122 - DEL.POL.LEME, 1695/19/807 - DEL.POL.LEME, 2104122 - DEL.POL.LEME, 1695/19/807 - DEL.POL.LEME, 2104122 - DEL.POL.LEME, 1695/19/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAUAN GUILHERME FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

TAUAN GUILHERME FERREIRA foi denunciado porque, em 14 de março de 2019, por volta das 20:30 horas, na Rua Domingos Cechinato, n.º 484, Bairro Jardim Eloisa, no Município de Leme, teria praticado vias de fato contra Jennifer Caroline Rosa Telles.

A denúncia foi recebida em 03 de julho de 2020 (fls. 65).

O réu foi citado (fls. 77) e apresentou resposta à acusação (fls. 85/87).

Nesta audiência foi ouvida a vítima e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa requereram a absolvição do réu com lastro na insuficiência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

Os autos são instruídos por boletim de ocorrência (fls. 02/03).

Em juízo, a vítima narrou que discutiu com o réu, foi empurrada, ficou nervosa e registrou ocorrência. Disse que foi empurrada porque pegou um cartão do réu e não quis devolver. O réu desferiu um chute, mas não apertou seu pescoço; estava com raiva, estava gestante de 07 meses. O réu se defendeu, empurrou um chute para que não se aproximasse. Não tinha sido agredida pelo réu em data anterior. Não convive com o réu, mas mantém bom relacionamento. Provocou o

O réu disse que tem 23 anos, é solteiro, tem 01 filho de 02 anos, estudou até o 2º dano do ensino médio, está preso desde outubro de 2021 pela prática de tráfico de drogas. Disse que discutiu com a vítima, a empurrou, não se recorda de ter desferido um chute; foi atacado pela vítima, buscar defender-se.

Analisada a prova amealha, verifico que há dúvida quanto à dinâmica do fato, a vítima alterou substancialmente a versão apresentada na fase policial, asseverou que estava com raiva do réu, e que a discussão se deu em virtude um cartão que não quis devolver; que se tratou de uma briga de casal. Não há testemunhas do fato e o réu apresentou relato em consonância com o depoimento da vítima em Juízo. Nesta esteira, forçosa a aplicação do princípio do indubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e ABSOLVO o réu TAUAN GUILHERME FERREIRA, nos termos do inciso VII do artigo 386 do CPP.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA